

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 화재대피소 공사 설계변경 부적정

2. 관계기관 : ◇◇▼▼■■■

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇▼▼■■■에서는 화재로부터 신속하고 안전하게 입소자를 대피 시키기 위한 화재 대피소 신설공사를 시행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제17조(착공 및 공정보고) 제3항에 따르면 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 하며, 같은 조건 제19조의 5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따르면 시공방법의 변경 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 「건설기술진흥법」 제39조의3(건설사업관리 중 실정보고 등) 제1항에 의하면 건설사업관리를 수행하는 건설엔지니어링사업자는 건설사업자가 현지어건의 변경이나 건설공사의 품질향상 등을 위한 개선사항의 검토를 요청하는 경우 이를 검토하고, 발주청에 관련 서류를 첨부하여 보고하는 등 필요한 조치(이하 “실정보고”라 한다)를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ◇◇▼▼■■■에서는 화재대피소 공사 관련 설계용역 내역에 따라 공사 진행사항 등 전체적 이행을 확인하여야 하며, 공사 계약업체가 설계변경 사유가 발생 시 설계용역업체의 설계변경 검토를 하여 요양원에 실정보고서를 제출 후 설계변경 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ◇◇▼▼■■■ 종합감사 시 화재대피소 설계변경을 계약을 확

인 한 결과, [표]와 같이 공사 계약업체의 건축공사 실정보고서를 제출받아 설계 변경 계약을 체결하였으나, 감사기간 중 설계용역 업체에 건축공사 실정보고서 검토의견을 확인한 결과, 건축공사 설계변경에 대한 검토한 사실이 없는 것으로 확인되었습니다.

[표] 화재대피소 설계변경 내역

구분	설계변경 내역	
1	· 철골공사 - 철골 세우기, 방청페인트, 조합페인트, 조적받침부재 설계서 누락분	착공 전 확인사항
2	· 철근콘크리트공사 - 철근 현장 가공조립 누락분 반영, 기초콘크리트 강도시험	착공 전 확인사항
3	· 가설공사 - 조적 공사에 따른 안전 발판 1열을 2열 변경으로 안정성 확보	안전성 확보
4	· 토공사 - 지내력시험, 기초 콘크리트 비파괴시험	감리원 요청사항
5	· 화단철거 및 AL SHEET 판 추가 붙임, 내화 유리 설치	이용자 요구사항
6	· 석공사 - 인조석 판석 노무비 누락분, 수량 누락분 반영	이용자 요구사항

※ 선우건설(주) 보훈요양-공사-01호(2022.12.23.)       화재대피소설치공사(건축)
실정보고서에 따른 설계변경 건

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○    는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○      장은

- 향후 계약체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)